



TJMA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão
PJe - Processo Judicial Eletrônico

30/11/2025

Número: **0907940-61.2025.8.10.0001**

Classe: **TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE**

Órgão julgador: **Plantão Judicial Cível de 1º grau da Comarca da Ilha**

Última distribuição : **30/11/2025**

Valor da causa: **R\$ 74.840,00**

Assuntos: **Plano de Saúde**

Segredo de justiça? **SIM**

Justiça gratuita? **SIM**

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **SIM**

Partes	Procurador/Terceiro vinculado
GLENDIA WALLERIA GALVAO BRASIL (REQUERENTE)	ALINE SHARLON MACIEL BATISTA RAMOS (ADVOGADO) CLAUDSON GOMES SANTOS (ADVOGADO)
ANTONIO JACINTO DE MELO NETO (REQUERENTE)	CLAUDSON GOMES SANTOS (ADVOGADO) ALINE SHARLON MACIEL BATISTA RAMOS (ADVOGADO)
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. (REQUERIDO)	
NATUS LUMINE MATERNIDADE (TERCEIRO INTERESSADO)	

Documentos			
Id.	Data da Assinatura	Documento	Tipo
16714 1184	30/11/2025 22:35	Decisão	Decisão



TJMA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS
DA COMARCA DA ILHA DE SÃO LUÍS
PLANTÃO JUDICIAL CÍVEL DE 1º GRAU DA COMARCA DA ILHA DE SÃO LUÍS

TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE

PROCESSO Nº : 0907940-61.2025.8.10.0001
AUTOR : RÉCEM NASCIDO
REPRESENTANTES : GLENDA WALLERIA GALVÃO BRASIL DE MELO
: ANTONIO JACINTO DE MELO NETO
ALINE SHARLON MACIEL BATISTA RAMOS - OAB/MA Nº
ADV.(A/S) : 21038
CLAUDSON GOMES SANTOS - OAB/MA Nº 23606
RÉUS : AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A
INTERESSADO : NATUS LUMINE MATERNIDADE

DECISÃO

Cuida-se de **AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – INAUDITA ALTERA PARS** ajuizada em nome do recém nascido **filho de GLENDA WALLERIA GALVÃO BRASIL DE MELO e de ANTONIO JACINTO DE MELO NETO** em face de **AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A e NATUS LUMINE MATERNIDADE**.

Alega, como causa de pedir, que:

[...] O autor RN de Glenda Waleria Galvão Brasil, ora requerente/representado, nascido em 28 de novembro de 2025, é filho de dois usuários do plano de saúde da empresa AMIL, ora requerida. Ocorre que, já prestes a ter alta hospitalar, apresentou quadro de hipoglicemia, sendo indicada internação neonatal de urgência. A requerida, que já havia negado a internação para cesárea de urgência da genitora Glenda Waleria (Doc. em anexo), negou, a posteriori, a internação do recém nascido. [...] Foi mantida a solicitação de internação, com o CID P073 indicação de internação de urgência em enfermaria pediátrica [...] O plano requerido informou que, em virtude da carência contratual, somente é autorizada "urgência ambulatorial" com limite de 12 horas de atendimento. A negativa do plano de saúde não possui respaldo legal ou ético, eis que viola o princípio da continuidade do tratamento [...]



Com essa motivação, postula: d) A concessão da tutela provisória de urgência para o fim de determinar que a AMIL proceda a imediata internação da parte requerente RN de Antonio Jacinto de Melo Neto e Glenda Walleria Galvão Brasil no HOSPITAL NATUS LUMINE, com a realização do procedimento de internação pediátrica, bem como cobertura integral de todos os insumos necessários (internação cirúrgica, clínica, UTI, pagamento de honorários médicos, exames de imagem e laboratoriais e materiais; especiais indicados para tratamento), incluído no plano de saúde do genitor Antônio Jacinto de Melo Neto sob pena de multa diária a ser fixada pelo D. Juízo; e) Que seja expedido o competente Ofício Judicial pessoalmente via oficial de justiça em regime de urgência, intimando através do email pessoalmente ou por outras formas mais céleres (e-mail, telefone, WhatsApp, Call Center), para o cumprimento da decisão, assinalando-se prazo para cumprimento da ordem; f) A intimação, via oficial de justiça, do TERCEIRO INTERESSADO: NATUS LUMINE MATERNIDADE - CNPJ: 23.813.270/0001-17 (Avenida dos Holandeses, nº 69, Bairro do Olho d'água, e no Calhau, Cep: 65065.180, São Luís - MA) unicamente para conhecimento e cumprimento da decisão liminar, no que lhe couber.

Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

Decisão.

O Plantão Judiciário, no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Maranhão, é regulamentado pelo Provimento nº 16, de 28 de abril de 2022, na esteira do regime normatizado na Resolução nº 71, de 31 de março de 2009, do Conselho Nacional de Justiça, instrumentos que delimitam como objeto de atividade jurisdicional ininterrupta de competência do juízo cível plantonista as medidas que não possam ser apreciadas no expediente forense normal ou nos casos em que da demora possa resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação.

De modo que, nos termos do disposto no art. 50 do Provimento nº 16/2022 da Corregedoria Geral da Justiça do Maranhão, *in verbis*:

Art. 50. O plantão judiciário destina-se exclusivamente à apreciação de:

I, II, III, IV – (*omissis*)

V - medida cautelar, de natureza cível ou criminal, que não possa ser realizada no horário normal de



expediente ou de caso em que da demora possa resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação;

VI - medidas urgentes, cíveis ou criminais, da competência dos juizados especiais a que se referem as Leis nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, e nº 10.259, de 12 de julho de 2001, limitadas às hipóteses acima enumeradas;

VII - (*omissis*);

VIII - (*omissis*);

IX - exercício da função correcional do serviço de plantão do registro civil para assento de óbito;

X - cumprimento de ordens expedidas pelo Tribunal de Justiça expressamente determinadas para efetivação no plantão;

XI - questões pertinentes ao plantão da Auditoria da Justiça Militar. (o destaque em negrito é nosso)

No mesmo sentido, é o enunciado do art. 1º da Resolução nº 71/2009 do CNJ, com redação dada pela Resolução nº 326, de 26 de junho de 2020, *in verbis*:

Art. 1º O plantão judiciário, em primeiro e segundo graus de jurisdição, conforme a previsão regimental dos respectivos Tribunais ou juízos, destina-se exclusivamente ao exame das seguintes matérias:

I, II, III, IV, V – (*omissis*);

VI – pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente comprovada a urgência;

VII – medida cautelar, de natureza cível ou criminal, que não possa ser realizada no horário normal de expediente ou de caso em que da demora possa resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação;

VIII – medidas urgentes, cíveis ou criminais, da competência dos Juizados Especiais a que se referem as Leis nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, e nº 10.259, de 12 de julho de 2001, limitadas às hipóteses acima enumeradas.



Enquadrando-se o caso em qualquer dessas hipóteses, o juiz poderá, a requerimento das partes, deferir o pedido de tutela de urgência pleiteada na petição inicial, desde que, existindo prova inequívoca, se convença da alegação e haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (conforme previsão do art. 300, *caput*, do Código de Processo Civil) ou, ainda, que esteja caracterizado o abuso de direito da defesa ou manifesto propósito protelatório do réu, o que deverá ser aperfeiçoado com o fim de assegurar a utilidade final do provimento judicial.

Trata-se de instituto jurídico que permite, já no início da lide, sejam antecipados os efeitos da possível resolução do mérito que só seriam declarados ao final do processo, de modo a dar concretude ao princípio do acesso efetivo ao Poder Judiciário, conforme preconiza o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal de 1988.

A parte autora alega que o filho, **nascido no dia 28/11/2025, há dois dias**, é dependente de dois usuários do plano de saúde da empresa AMIL. Ocorre que, já prestes a ter alta hospitalar, **o bebê apresentou quadro de hipoglicemia, sendo indicado internação neonatal de urgência**. No entanto, a AMIL, que já havia negado a internação para cesárea de urgência da genitora Glenda Waleria (Doc. em anexo), **nega, agora, a internação do recém nascido**.

Conforme alegado pela parte autora, consta dos autos, **GUIA DE SOLICITAÇÃO DE INTERNAÇÃO** do recém nascido, ora autor (id 167113615 - Pág. 1) e, também, documento de **negativa de cobertura do serviço médico feita pelo plano, em razão de carência** (id 167140636 - Pág. 2).

O pleito de tutela de urgência formulado pela parte autora comporta deferimento, eis que presentes os pressupostos suficientes para convencer este juízo do direito alegado, sobretudo em vista de possível dano de difícil reparação à saúde do bebê e da autora.

Assim, atento às disposições dos arts. 5º e 6º da Constituição Federal, em que garantida a inviolabilidade dos direitos à vida (direito individual do cidadão) e à saúde (como direito social), não há espaço para considerar que interesses econômicos e financeiros se sobreponham à dignidade da pessoa humana.

A Lei nº 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, assim



prescreve:

Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:

I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente;

II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional;

III - de planejamento familiar.

Portanto, quando se trata de procedimento de urgência, como na espécie dos autos, é vedado ao fornecedor discutir ou retardar a prestação dos serviços a que é obrigado fornecer, com base em interpretação de cláusulas contratuais ou qualquer outra alegação, devendo proceder ao imediato atendimento do paciente ou beneficiário do plano, prestando-lhe os serviços de que necessita.

De outra sorte, a antecipação dos efeitos da tutela representa um compromisso da justiça com os anseios sociais, na medida em que possibilita ao Juiz conceder ao demandante um provimento de urgência que “provisoriamente lhe assegure o bem jurídico a que se refere a prestação de direito material reclamada como objeto da relação jurídica envolvida no litígio” (Humberto Theodoro Júnior, in Tutela Antecipada e Tutela Cautelar, Ed. RT 142, p. 44).

Em conclusão, atento aos fatos narrados na inicial, considero suficientes os argumentos apresentados, evidenciando o efetivo perigo de dano à saúde da parte autora, a concessão da tutela de urgência é medida que se impõe.

Ante o exposto, **defiro** a tutela de urgência nos termos em que requerida, ordenando que a **AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A** autorize imediatamente o tratamento médico-hospitalar do recém-nascido **filho dos segurados ANTONIO JACINTO DE MELO NETO e GLENDA WALLERIA GALVÃO BRASIL DE MELO** no **HOSPITAL NATUS LUMINE**, com a realização do procedimento de internação pediátrica, bem como cobertura integral de todos os insumos necessários (internação cirúrgica, clínica, UTI, pagamento de honorários médicos, exames de imagem e laboratoriais e materiais especiais indicados para tratamento), incluído no



plano de saúde do genitor ANTONIO JACINTO DE MELO NETO.

Para a hipótese de descumprimento da medida concedida, fixo multa diária no valor de R\$ 1.000,00 (mil reais), a ser revertida ao titular do Plano de Saúde.

Considerando a presunção *juris tantum* de veracidade das afirmações formuladas na petição inicial, **defiro os benefícios da gratuidade da justiça**, nos termos do disposto no art. 98 do Código de Processo Civil.

Assinalo aos autores o prazo de 15 (quinze) dias para que regularizem a representação, juntando aos presentes autos a procuração, em observância ao disposto no art. 104, §1º, do CPC.

Cite-se e intime-se a AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A, na pessoa do(a) seu(sua) representante legal para ciência e cumprimento da tutela provisória de urgência concedida e para, querendo, contestar os termos da ação, prazo de **15 (quinze) dias**, consoante art. 335, III, CPC.

Como meio complementar de comunicação processual, encaminhe-se cópia integral desta decisão via **e-mail** para a **AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A**. no seguinte endereço eletrônico: amiljuridicoemergencial@amil.com.br.

Comunique-se com **HOSPITAL NATUS LUMINE** encaminhando cópia desta decisão.

A comunicação processual eletrônica com o/a representante legal do **AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A** deve ser efetivada via Sistema Domicílio Judicial Eletrônico, serviço disponibilizado em cumprimento aos termos da Resolução CNJ nº 455/2022, com a redação dada pela Resolução CNJ nº 569/2024.

Encerrado o período de plantão judiciário, em não havendo diligências pendentes de cumprimento, execute-se a função de encaminhamento dos autos ao Juízo para o qual o feito foi distribuído.

Publique-se no DJEN para cumprimento do disposto no art. 205, § 3º, do CPC, e para fins de **intimação** (Resolução CNJ nº 455/2022, art. 13, II).



Cumpra-se.

SERVE a presente decisão como **MANDADO DE INTIMAÇÃO do HOSPITAL NATUS LUMINE**, a ser cumprido por **Oficial(a) de Justiça**, no endereço localizado à Avenida dos Holandeses, nº 69, Bairro do Olho D'água, e no Calhau, Cep: 65065.180, São Luís - MA.

São Luís - MA, data e hora de registro da assinatura no sistema.

Juiz **Roberto** Abreu Soares

Respondendo pelo Plantão Judiciário Cível

Comarca da Ilha de São Luís

